

ARBEITSVERTRAG — BGB § 74 HGB

NACHVERTRAGLICHES WETTBEWERBSVERBOT

(CLEAN BASELINE)

Dieser Arbeitsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit Wirkung zum Eintrittsdatum geschlossen. Der Arbeitgeber ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Hessen. Der Vertrag enthält ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gemäß § 74 HGB mit Karenzentschädigung.

1. **Kündigungsfristen.** Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen des § 622 BGB ordentlich gekündigt werden.
2. **Vergütung.** Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung in der in Anlage A vereinbarten Höhe, die am Monatsende auf das vom Arbeitnehmer benannte Bankkonto überwiesen wird. Die Vergütung wird jährlich zum 1. Januar überprüft.
3. **Urlaub.** Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von dreißig (30) Arbeitstagen bei einer Fünf-Tage-Woche, zuzüglich der gesetzlichen Feiertage am Betriebsort.
4. **Außerordentliche Kündigung.** Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 BGB bleibt unberührt.
5. **Nachvertragliches Wettbewerbsverbot.** Für die Dauer von vierundzwanzig (24) Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist es dem Arbeitnehmer untersagt, in Wettbewerb mit dem Arbeitgeber zu treten, ein eigenes konkurrierendes Unternehmen zu betreiben, sich an einem solchen zu beteiligen oder für ein solches tätig zu sein (§ 74 Abs. 1 HGB). Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer für die Dauer des Verbots eine Karenzentschädigung in Höhe von fünfzig Prozent (50%) der letzten vertraglichen Bezüge, mindestens jedoch in Höhe der gesetzlichen Karenzentschädigung gemäß § 74 Abs. 2 HGB (§ 74 Abs. 2 HGB). Die Karenzentschädigung ist bei Fälligkeit, mindestens monatlich, zu zahlen (§ 74 Abs. 3 HGB). Der Arbeitnehmer kann das Wettbewerbsverbot mit einer Frist von sechs (6) Monaten zum Monatsende schriftlich ablehnen, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von angemessener Frist eine Karenzentschädigung anbietet, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht (§ 75 HGB).
6. **Freistellung (Garden Leave).** Nach Zugang der Kündigung kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer jederzeit unter Fortzahlung der vertraglichen Vergütung von der Arbeitspflicht freistellen.
7. **Arbeitszeit.** Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt vierzig (40) Stunden, verteilt auf fünf (5) Werktagen von Montag bis Freitag, gemäß § 3 ArbZG.
8. **Verschwiegenheit; Fortbestand.** Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers während und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geheim zu halten. Die Verpflichtung besteht für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.